ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 210-КГ15-2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 13 апреля 2015 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Замашнюк А.Н., изучив истребованное по кассационной жалобе представителя заявителя Луханиной И.А. – Савельевой В.П. на решение Северодвинского гарнизонного военного суда от 30 июля 2014 г. и апелляционное определение Северного флотского военного суда от 29 сентября 2014 г. гражданское дело по заявлению Савельевой В.П., поданного в интересах прапорщика Луханиной Ирины Александровны об оспаривании действий руководителей Федерального государственного казенного учреждения «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГКУ ЗРУЖО), территориального отделения в Архангельской области – город Архангельск Федерального государственного казенного учреждения «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации (далее – отделение ФГКУ ЗРУЖО) и Федерального казённого учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Республике Карелия», связанных с отказом в предоставлении жилого помещения по договору социального найма в избранном месте жительства,

установил:

указанным решением гарнизонного военного суда, оставленным без изменения в апелляционном порядке, в удовлетворении требований заявителя отказано.

Определением судьи Северного флотского военного суда от 17 декабря 2014 г. в передаче кассационной жалобы заявителя для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Савельева выражает несогласие с состоявшимися судебными постановлениями, просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ссылаясь на нормы Конституции РФ, ЖК РФ и военного законодательства, представитель заявителя утверждает, что факт наличия постоянной регистрации сыновей Луханиной в служебной квартире, расположенной на Новой Земле, в которой она проживает, свидетельствует о том, что они являются членами её семьи, в связи с чем подлежат обеспечению жилым помещением по договору социального найма. Поэтому вывод судов о законности решений должностных лиц является необоснованным.

Савельева считает, что решение суда первой инстанции вынесено с нарушением норм ГПК РФ, поскольку в судебном разбирательстве вопрос об отнесении сыновей Луханиной к членам её семьи не исследовался, однако данный факт положен в основу принятого решения.

Представитель заявителя обращает внимание на практику судов общей юрисдикции Архангельской области, согласно которой аналогичные требования бывшего военнослужащего были удовлетворены.

Изучив материалы гражданского дела и проверив доводы жалобы, прихожу к выводу о том, что оснований для её передачи для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не имеется.

Согласно ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Таких нарушений судебными инстанциями не допущено.

Суды первой и апелляционной инстанций, вопреки доводам кассационной жалобы, правильно определили юридически значимые обстоятельства, исследовали и проанализировали необходимые доказательства, которые в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в их основе лежит правильное применение норм материального и процессуального права.

Из материалов гражданского дела усматривается, что с 2004 года Луханина, будучи обеспеченной служебным жилым помещением, расположенным в г. Архангельск – 55 (остров Новая Земля), и трое ее сыновей 1982, 1984, 1989 г.р., как члены семьи подполковника Луханина Н.И. (бывшего мужа заявителя) были включены в списки кандидатов на получение государственного жилищного сертификата для приобретения жилья в избранном месте жительства. В 2009 году брак между Луханиной и Луханиным Н.И. был расторгнут, а последний был обеспечен от Министерства обороны РФ жилым помещением без учета прав заявителя и её детей. Самостоятельно, именно как военнослужащая, Луханина обратилась с заявлением о постановке на жилищный учет в избранном постоянном месте жительства – г. Москве вместе с 3 сыновьями только 25 апреля 2013 г. Начальник отделения ФГКУ ЗРУЖО 30 мая 2014 г. отказал заявителю в предоставлении распределенной трёхкомнатной квартиры № 239, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Синявинская, д. 11, корп. 4, в связи с превышением размера площади, указав, что сыновья Луханиной к членам её семьи в рамках положений Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» не относятся и не могут претендовать на обеспечение жильём от Министерства обороны Российской Федерации.

При этом судами обеих инстанций было достоверно установлено, что дети Луханиной на момент постановки заявителя на жилищный учет в апреле 2013 года со своими новыми семьями жили и работали в г. Москве и в Московской области, а по месту постоянной регистрации (служебная квартира в г. Архангельск – 55) с декабря 2012 года не проживали и туда не прибывали.

Эти обстоятельства заявителем не оспаривались, а иных сведений в материалах дела не имеется.

При таких данных суды, правильно руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», ч. 5 ст. 100 и ч. 1 ст. 69 ЖК РФ, пришли к обоснованному выводу о том, что сыновья Луханиной не подлежат обеспечению жильем от Министерства обороны Российской Федерации в качестве членов её семьи, поскольку они длительное время проживают отдельно от заявителя, достигли 23-летнего возраста и закончили обучение, на иждивении у Луханиной не находятся.

Поэтому вывод судов о законности оспариваемых действий и отсутствии нарушений прав заявителя при отказе в предоставлении распределённого ей жилого помещения в избранном месте жительства в связи с превышением размера площади является обоснованным.

Ссылка автора жалобы на иную судебную практику судов Архангельской области является несостоятельной, поскольку обстоятельства каждого дела индивидуальны и в силу ст. 61 ГПК РФ положения, изложенные в приведенных судебных актах, преюдициального значения для данного дела не имеют.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения жалобы представителя заявителя ввиду отсутствия существенных нарушений норм материального либо процессуального права не имеется.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 381, ст. 383 ГПК РФ,

определил:

в передаче кассационной жалобы представителя заявителя Луханиной И.А. – Савельевой В.П. на решение Северодвинского гарнизонного военного суда от 30 июля 2014 г. и апелляционное определение Северного флотского военного суда от 29 сентября 2014 г. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации А.Н. Замашнюк